Mottagare
VIKTOR OGEMAN

SKOGSÅSEN 16 A
NO-1412 SOFIEMYR, NORGE

Beslut fattat av Ordförande Hans Schub ,2026-02-18, BYGG.2025.2278

Beslut D32

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och frivilligt bygglov för tillbyggnad samt rivningslov för fritidshus på fastigheten RESÖ 2:66

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge bygglov med stöd av 9 kapitlet 56 och 60 §§ plan- och bygglagen,
att ge bygglov för tillbyggnad med stöd av 9 kapitlet 79 § plan- och bygglagen
att ge rivningslov med stöd av 9 kapitlet 75 § plan- och bygglagen,
att som kontrollansvarig godta Calle Johansson,
att ta ut en avgift om 45 880 kronor enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige (faktura skickas separat).

Handlingar som tillhör beslutet:

Tjänsteskrivelse, fastställd	2026-02-18
Fasadritning, inkommen	2026-01-15
Ansökan, reviderad inkommen	2025-12-18
Situationsplan, inkommen	2025-12-18
Fasadritningar, Sydväst-Sydost inkommen	2025-12-18
Planritning, inkommen	2025-12-18
Planritning Källare, inkommen	2025-12-18
Sektionsritning AB, inkommen	2025-12-18
Sektionsritning CD, inkommen	2025-12-18
Fasadritningar, Nordost-Nordväst inkommen	2025-12-02
Sektionsritning E, inkommen	2025-12-02
Markplaneringsritning, inkommen	2025-12-02
Rivningsplan, inkommen	2025-12-02

Observera att tekniskt samråd ska genomföras innan startbesked ges och arbete får påbörjas.

Villkor och upplysningar som tillhör beslutet finns i slutet av dokumentet.

Beslut fattat av Ordförande Hans Schub ,2026-02-18, BYGG.2025.2278

Bakgrund

Ansökan avser nybyggnation av ett fritidshus inom detaljplanelagd mark i Resö. Ansökan avser även ett rivningslov för befintligt fritidshus på fastigheten.

Den tilltänkta byggnaden avses att uppföras i tre förskjutna byggnadskroppar med en källare. En bygglovsbefriad tillbyggnad avses även att uppföras i samband med nybyggnation utav fritidshuset i enlighet med 9 kapitlet 53 § plan- och bygglagen.

Den tilltänkta byggnaden avses att anslutas till kommunalt VA samt för hantering av dagvatten.

Den tilltänkta byggnaden avviker från detaljplanens bestämmelse om högsta tillåtna byggnadshöjd.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att uppdra åt nämndens ordförande att på nämndens vägnar fatta beslut i ärendet när utredningen i ärendet är fullständig, beslut MBN § 20 datum, 2026-01-29.

Bestämmelser

För fastigheten gäller detaljplan antagen 1997-04-22.

Kommunens Översiktsplan 2030 innehåller övergripande rekommendationer för all ny bebyggelse och rekommendationerna anger att ny bebyggelse ska placeras så att den får stöd i landskapet och i befintlig bebyggelsestruktur. Hänsyn ska även tas till platsens lokalklimat och terrängförhållanden. Planen anger att nya enstaka hus och grupper av hus ska placeras så att de får stöd i landskapet samt i befintlig bebyggelsestruktur. Hänsyn ska tas till landskapets siluett. Tomtplats och byggnader ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks.

Platsen ligger inom ett område av riksintresse för friluftsliv, naturvård enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. Platsen omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser för obruten kust och turism och rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kapitel 2, 3 §§.

Platsen där sökanden önskar uppföra byggnadsverket ingår i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen över Kragenäs -Galtö - Resö. En mindre gruppering av bostadshus i 1 plan (några används som fritidsbostad). Byggnaderna är uppförda med regelstommar på grunder av

putsad betong. Fasaden är klädda med svart lockpanel, röd asbestcement respektive träpaneler. Fönstren är mestadels utan spröjs.

Värden att bevara är husens volym och proportioner, ospröjsade fönster och avsaknad av snickarglädje.

Byggnaderna har förändrats något, men har ändå mycket av sina ursprungliga tidskaraktärer bevarade. Byggnaderna är exempel på den bostadsbebyggelse som tillkom under perioden 1930-1960 och som bär prägel av funktionalismens arkitekturideal.

Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Lagstiftning

Enligt 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,

5. möjligheterna att hantera avfall,

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.

Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

I 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs att byggnadsverk ska placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför betydande olägenhet för omgivningen.

I 9 kapitlet 53 § plan- och bygglagen (PBL) framgår det att den som avser att i samband med nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus genomföra en sådan tillbyggnad av bostadshuset som enligt 10 kap. 2 a § får strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska ansöka om lov för tillbyggnaden samtidigt som bygglovet för nybyggnaden söks.

Beslut fattat av Ordförande Hans Schub ,2026-02-18, BYGG.2025.2278

Enligt 9 kapitlet 56 § plan- och bygglagen (PBL) ska bygglov ges för planenliga åtgärder inom områden med detaljplan, under vissa förutsättningar. Bland annat ska fastigheten överensstämma med detaljplanen och uppfylla kraven i tillämpliga paragrafer i 2 och 8 kapitlet.

Enligt 9 kapitlet 60 § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov inom ett område med detaljplan ges för åtgärder som avviker från detaljplanens bestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte eller är nödvändiga för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt eller att åtgärden är att inreda en vind till bostad i ett bostadshus.

Enligt 9 kapitlet 75 § plan- och bygglagen (PBL) ska rivningslov ges för ett byggnadsverk som inte omfattas av rivningsförbud.

Enligt 9 kapitlet 79 § plan- och bygglagen (PBL) ska lov ges för åtgärder som inte omfattas av krav på lov om de uppfyller de krav som ställs på lokalisering, placering och utformning.

Beslutsunderlag

Ellevio har i yttrande inkommen 2026-01-26 framfört att de har inget att erinra.

VA-avdelningen har i yttrande inkommen 2026-01-26 framfört att:
"Fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde och är ansluten till det kommunala VA-nätet.

Vid rivning åligger det fastighetsägaren att se till att kommunala ledningar inte kommer till skada och att inget olämpligt tillförs. Ledningarna ska pluggas och vattenledningen ska stängas. Finns behov av avstängning av kommunens avstängningsventil för vatten så ska VA-avdelningen kontaktas för att utföra det.

VA-avdelningen underrättas om skada. Skadad ledning i mark skall repareras utan dröjsmål.

Anslutning till kommunalt VA Byggnader ska placeras så att det blir självfall med god marginal till kommunens anläggningar för spill- och dagvatten. Lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall ska tillåtas till kommunens anläggningar, är lägst 30 cm över befintlig marknivå i förbindelsepunkt.

Kan inte kravet uppfyllas ska fastighetsägaren pumpa till förbindelsepunkt. Tak-, dag- och dräneringsvatten skall kopplas mot kommunens dagvattenledning. Endast spillvatten får anslutas till kommunens spillvattensystem."

Beslut fattat av Ordförande Hans Schub ,2026-02-18, BYGG.2025.2278

De grannar och andra sakägare som bedömts vara berörda har fått tillfälle att yttra sig, inga synpunkter eller yttranden har inkommit.

Sökanden har underrättats om vad som tillförts ärendet enligt ovan och getts möjlighet att yttra sig över det.

Bedömning

Åtgärden omfattar ett fritidshus på cirka 135 m² byggnadsarea + 30 m² byggnadsarea för en bygglovsbefriad tillbyggnad i enlighet med 9 kapitlet 53 § plan- och bygglagen.

Åtgärden omfattar cirka 270 m² bruttoarea + cirka 30 m² bruttoarea för en bygglovsbefriad tillbyggnad i enlighet med 9 kapitlet 53 § plan- och bygglagen.

~~Åtgärden avviker från detaljplanen avseende användningssätt av XX, placering på mark som inte är avsedd att bebyggas, överskriden byggnadshöjd våningsantal byggnadsarea.~~

Rättelse enligt FL 36 §
2026-02-19/YH

Den tilltänkta byggnaden består inte av en traditionell utformning. Byggnaden avses att uppföras med en byggnadshöjd på ca 3,47 meter. Detaljplanen anger en högsta tillåten byggnadshöjd om 3,0 meter vilket innebär att byggnadshöjden överskrids med ca 0,47 meter.

Den nordvästra fasaden bedöms vara den mest visuellt framträdande delen av byggnaden och den som har störst påverkan på allmänheten. Mariavägen delar sig väster om fastigheten och ansluter till allmän platsmark enligt detaljplanen. Från vägen leder en gångstig längs fastigheterna ned mot havet och badplatsen, vilket ytterligare ökar den nordvästra fasadens exponering för allmänheten.

Den södra fasaden bedöms inte påverka allmänhetens upplevelse i någon större utsträckning, då topografin och befintlig vegetation skärmar av insyn.

Den nordöstra fasaden gränsar endast mot en närliggande bostad i norr. Vägen som passerar denna sida leder till en återvändsgränd och nyttjas därför i begränsad omfattning av allmänheten. Fasadens utformning med flera mindre gavlar innebär dessutom att den inte utgör någon större sammanhängande fasadytan.

Vid en samlad bedömning av byggnadens placering, utformning, omgivande bebyggelse och topografi bedöms att byggnadshöjden bör baseras på vilken fasad som har störst påverkan för allmänheten, därmed bedöms det att byggnadshöjden inte bör beräknas utifrån enskilda byggnadskroppar. Det bedöms därför att den nordvästra fasaden ska ligga till grund för beräkningsgrundande fasad och vara den sida som utgör beräkning för byggnadshöjd.

Beslut fattat av Ordförande Hans Schub ,2026-02-18, BYGG.2025.2278

Avvikelsen bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kapitlet 60 § plan- och bygglagen. Byggnaden bedöms inte heller utgöra en störning för berörda grannar.

Placering och utformning av byggnaden bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 9 kapitlet 56, 60, 75 och 79 §§ plan- och bygglagen.

Upplysningar

Bygglovet gäller omedelbart även om det inte fått laga kraft.
Arbetet får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden har gett startbesked. Startbeskedet är skriftligt.

Om åtgärden påbörjas innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. På det tekniska samrådet bedömer vi om det behövs fler än ett arbetsplatsbesök. En kallelse till detta möte skickas separat.

Utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende.
Du kan anlita en extern aktör för utstakning och lägeskontroll. Vid val av extern aktör behövs verifiering av kompetens till kommunen. Alternativt kan du använda dig av kommunens mättekniker.

Vid rivning åligger det fastighetsägaren att se till att kommunala ledningar inte kommer till skada och att inget olämpligt tillförs. Ledningarna ska pluggas och vattenledningen ska stängas. Finns behov av avstängning av kommunens avstängningsventil för vatten så ska VA-avdelningen kontaktas för att utföra det.

VA-avdelningen underrättas om skada. Skadad ledning i mark skall repareras utan dröjsmål.

Inkomna yttranden har kommunicerats under handläggningen.

Läs igenom och ta hänsyn till det som står i eventuella yttranden.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen beslutet fått laga kraft.

Avvikelser från ritningar som tillhör detta beslut kan komma att kräva nytt bygglov och startbesked. Byggherren behöver därför kontakta bygglovsavdelningen innan det utförs några åtgärder under byggprocessen som avviker från detta bygglov, t.ex. ändrad placering. Om utförandet inte överensstämmer med givet bygglov kan det leda till att vi måste ta ut en byggsanktionsavgift.

Beslut fattat av Ordförande Hans Schub ,2026-02-18, BYGG.2025.2278

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslut som går någon part emot delges med förenklad delgivning. Information om vad det innebär finns på vår hemsida tanum.se/forenkladdelgivning eller kontakta förvaltningen genom epost till kommun@tanum.se eller ring 0525-180 00.

Specifikation avgift

Avgift enligt tabell A 1.6	38 440	kronor
Avgift enligt tabell A 10.2	7 440	kronor
Totalt efter reducering	45 880	kronor

Avgiften innehåller handläggning av bygglov, ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett slutsamråd samt ett slutbesked.

Avgifter för eventuellt tillkommande samråd, platsbesök eller interimistiska slutbesked beräknas enligt bygglovstaxan.

Beslutet skickas till

Sökanden

Kungörelse om lov:
Enligt sändlista

Kommunens anslagstavla

Hans Schub
Ordförande

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför underskrift

Beslut fattat av Ordförande Hans Schub ,2026-02-18, BYGG.2025.2278

HUR DU ÖVERKLAGAR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

VART SKA BESLUTET ÖVERKLAGAS?

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Rättsenheten
403 40 GÖTEBORG

Överklagandet ska skickas eller lämnas in till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Tanums Kommun
457 81 Tanumshede

Eller epost: mbn.diarium.tanum.se

Observera att miljö- och byggnadsnämnden endast behöver ett exemplar av överklagandet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar miljö- och byggnadsnämnden överklagandet och handlingar i ärendet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

HUR LÅNG TID HAR MAN PÅ SIG ATT ÖVERKLAGA?

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast

inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet.

Vid förenklad delgivning beräknas beslutet vara delgivet två veckor från den dag det skickades från miljö- och byggnadsnämnden.

HUR SKA ÖVERKLAGANDET UTFORMAS?

Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla:

- vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange beslutsdatum, paragraf-nummer och ärendets diarienummer
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras och varför
- ditt namn, adress och telefonnummer

Beslut fattat av Ordförande Hans Schub ,2026-02-18, BYGG.2025.2278